

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6445/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย ศุภชัย อรรถกามาพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 66, มาตรา 72, มาตรา 288, มาตรา 80

จำเลยเห็น ส. กับ บ. ซึ่งยืนอยู่ข้างประตูหลังรถคนละด้านกับคนขับ แต่ก็ยังใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงไปที่รถยนต์ ขณะที่ บ.ซึ่งกำลังจะขึ้นรถยนต์ จำเลยย่อมเล็งเห็นผลหรือคาดหมายได้ว่ากระสุนปืนซึ่งจำเลยยิงไป อาจถูก ส.หรือ ท.ซึ่งนั่งอยู่ภายในรถยนต์ได้เมื่อกระสุนปืนที่จำเลยยิงไปถูก ส.เป็นเหตุให้ส.ถึงแก่ความตาย และ ท.ได้รับบาดเจ็บ จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่า ท.โดยเจตนา แม้จะฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดขณะมีเมามาเพราะเสพสุราก็ตาม จำเลยก็จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 66 ก่อนเกิดเหตุ บ.ซึ่งเป็นปลัดอำเภออาวุโสเคยข่มขู่จำเลยซึ่งเป็นปลัดอำเภอหลายครั้ง ในคืนเกิดเหตุ บ.เมาสุราขึ้นไปเรียกจำเลยบนบ้านขณะจำเลยเข้านอนแล้วและด่าจำเลยซึ่งออกมาพบว่า "ไอ้เหี้ยมึงช่านักหรือ" แล้วยังได้ตบจำเลยอีกเช่นนี้ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางรถเปอร์โยต์ หลังจาก บ.เดินลงบันไดไปจนเกิดเหตุร้ายดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นเป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 288 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 288, 80 จำคุก 15 ปี จำเลยพยายามบรรเทาผลร้ายจากการกระทำความผิดโดยชดเชยค่าเสียหายให้แก่ภริยาผู้ตายและผู้เสียหาย ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยคุก 7 ปี 6 เดือนริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า นายสิงห์โตและนางทิพยาหรือไม่ และฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเห็นนายสิงห์โตกับนายบรรจงซึ่งยืนอยู่ข้างประตูหลังรถคนละด้านกับคนขับ แต่ก็ยังใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงไปที่รถยนต์ ขณะที่นายบรรจงซึ่งกำลังจะขึ้นรถยนต์ จำเลยย่อมือเล็งเห็นผลหรือคาดหมายได้ว่ากระสุนปืนซึ่งจำเลยยิงไปอาจถูกนายสิงห์โต หรือนางทิพยาซึ่งนั่งอยู่ภายในรถยนต์ได้ ชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพต่อร้อยตำรวจโทอิทธิพร ชูติกุลและจำเลยได้ลงชื่อไว้ในบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข จ.5 อีกด้วย เมื่อกระสุนปืนที่จำเลยยิงไปถูกนายสิงห์โตเป็นเหตุให้นายสิงห์โตถึงแก่ความตายและนางทิพยาได้รับบาดเจ็บ จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่านางทิพยา

โดยเจตนาตั้งใจทักฟ้อง แม้จะฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดขณะมีนเมาเพราะเสพ
สุราก็ตาม จำเลยก็จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 66 ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปที่
รถยนต์ของนายบรรจงโดยไม่ทราบว่ามีผู้ใดอยู่ในรถและจำเลยไม่มีเจตนายิงนาย
บรรจงนั้น ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยกระทำไปเพราะเหตุบันดาล
โทสะนั้น ได้ความจากนายสมิตรพยานโจทก์คนขับรถเปอร์โยต์ซึ่งเห็นเหตุการณ์ใกล้
ชิดตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยนายสุนทร ทิพย์มณีนาย
อำเภอได้บอกให้นายบรรจงซึ่งมีอาการเมาสุรากลับบ้าน แต่นายบรรจงไม่เชื่อและขึ้น
ไปเรียกจำเลยบนบ้าน จนนายสมิตรกับนางทิพย์ขึ้นไปถึงตัวนายบรรจงลงมา สักครู่
จึงเกิดเหตุกับได้ความตายคำเบิกความนายสุนทรพยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของทั้งนายบรรจงและจำเลยตรงกับคำเบิกความนายสมควรเพื่อปลัดอำเภอด้วยกัน
ว่า นายบรรจงชอบดื่มเบียร์เมื่อเมาแล้วมีนิสัยก้าวร้าว ดื้อรั้นพูดจาหยาบค้าย ยังได้
เคยข่มขู่จำเลยว่าอยากตายไหม ในข้อนี้จำเลยเบิกความตรงกันว่า นายบรรจงเคย
ข่มขู่จำเลยดังกล่าว 4 ครั้ง ในวันเกิดเหตุ จำเลยเข้านอนแล้ว ต่อมาอีก 4-5 นาที มี
เสียงคนร้องเรียกและตะโกนด่าทำทนายให้จำเลยออกไปยิ่งต่อมามีเสียงนายบรรจง
ร้องเรียกและด่าจำเลยว่ "ไม่เหี้ย ใครยิงปืน" จำเลยออกมาพบนายบรรจงที่หัวบันได
บ้านชั้นบน นายบรรจงด่าจำเลยว่ "ไอ้เหี้ย มึงช่านักหรือ" แล้วตบจำเลยล้มลง
จำเลยเกิดโทสะจึงใช้อาวุธปืนที่พกไว้ที่เอว จ้องยิงไปทางรถเปอร์โยต์ จำเลยมีพยาน
เบิกความสนับสนุนคือ นางบุญร่วมคำดี ซึ่งนายพยงค์พยานโจทก์รับว่าขณะเกิดเหตุ
นางบุญร่วมอยู่บนบ้านจำเลย นอกจากนี้จำเลยยังมีนายเกรียงไกร ธิวัณณ์ซึ่งมีร้าน
อาหารตรงข้ามบ้านพักปลัดอำเภอเป็นพยานเบิกความสนับสนุนสอดคล้องกับคำเบิก
ความของจำเลยด้วย ยิ่งกว่านั้นนายสมิตรพยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความเชื่อบ
คำของจำเลยว่นายบรรจงชอบดื่มเบียร์เวลาเมาจะต้องก้าวร้าวดื้อดึง พูดจาหยาบ
ค้าย เคยพูดจาข่มขู่จำเลยมาก่อนเกิดเหตุทั้งในวันเกิดเหตุยังได้ขึ้นไปเรียกจำเลยบน

บ้านด้วยแล้วยังทำให้พยานจำเลยและข้ออ้างของจำเลยในส่วนนี้มีน้ำหนัก เชื่อได้ว่าหลังจากจำเลยเมาสุราและใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้ากับขึ้นไปนอนบนบ้านพักแล้วนายบรรจงซึ่งเมาสุราเช่นกันได้ขึ้นไปเรียกค่าและตบทำร้ายจำเลยจริง เมื่อนายบรรจงเดินลงมาจากบันไดลั่นจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงตามลงมาทางรถยนต์เปอร์โตโยต์ที่จอดอยู่ขณะที่นายบรรจงกำลังจะขึ้นรถ ส่วนที่นายบรรจงเบิกความทำนองว่ามีได้ขึ้นไปบนบ้านจำเลยเลยนั้นก็มีน้ำหนักน้อยเพราะนายสมิตรพยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่านายบรรจงขึ้นไปบนบ้านจำเลยแล้วเรียกจำเลยพยานกับนางทิพย์จึงขึ้นไปดึงตัวนายบรรจงลงมา พิเคราะห์ประวัติของจำเลยตามรายงานแพทย์และหนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2534 แสดงว่าจำเลยเป็นบุตรกำพร้าทั้งมารดาและบิดา จำเลยเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตามพฤติการณ์แห่งคดีก่อนเกิดเหตุ นายบรรจงซึ่งเป็นปลัดอำเภออาวุโสเคยข่มขู่จำเลยหลายครั้ง ในคืนเกิดเหตุนายบรรจงเมาสุราขึ้นไปเรียกจำเลยบนบ้าน ขณะจำเลยเข้านอนแล้วและค่าจำเลยซึ่งออกมาพบว่า "ไอ้เหี้ย มึงช่านักหรือ" แล้วยังได้ตบจำเลยอีกเช่นกัน การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางรถเปอร์โตโยต์หลังจากนายบรรจงเดินลงบันไดไปจนเกิดเหตุร้ายดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น เป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 การที่จำเลยไม่ได้ยกเหตุนี้ขึ้นอ้างในชั้นสอบสวนก็อาจเป็นเพราะจำเลยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ หรืออาจเป็นเพราะยังไม่มีโอกาสทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ จึงไม่เป็นข้อพิรุณ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 และ 288, 80, 90 ประกอบด้วยมาตรา 72 ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี จำเลยพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งคดีและให้การรับสารภาพใน

ชั้นจับกุม เป็นเหตุให้บรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้
หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 8 เดือน ส่วนกระสุนปืนขนาด .38 ของกลาง
จำนวน 8 นัด เป็นกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้แล้ว
จึงมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดหรือเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด
จึงให้คืนแก่จำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ